



P U T U S A N

Nomor 2714 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ADE ARIANTO BAHAR alias ADE bin BAHARUDDIN;**

Tempat Lahir : Makassar

Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/15 Desember 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Maccini Kidul Nomor 29, Kota Makassar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2714 K/Pid.Sus/2026



Makassar tanggal 3 September 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE ARIANTO BAHAR alias ADE bin BAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,1317 (nol koma satu tiga satu tujuh) gram dan berat akhir 0,0814 (nol koma nol delapan satu empat) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna kuning;Dipergunakan dalam perkara atas nama Said alias Said bin Hairuddin;
5. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 840/Pid.Sus/2025/PN Mks tanggal 1 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE ARIANTO BAHAR alias ADE bin BAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang sebagaimana dakwaan Kedua;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2714 K/Pid.Sus/2026



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,1317 (nol koma satu tiga satu tujuh) gram dan berat akhir 0,0814 (nol koma nol delapan satu empat) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna kuning;Dipergunakan dalam perkara atas nama Said alias Said bin Hairuddin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1269/PID.SUS/2025/PT MKS tanggal 4 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa Ade Arianto Bahar alias Ade bin Baharuddin tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 840/Pid.Sus/2025/PN Mks, tanggal 1 Oktober 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 840/Akta Pid.Sus/2025/PN Mks yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2714 K/Pid.Sus/2026



menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2025, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 November 2025 dari Terdakwa tanggal 13 Agustus 2025 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 November 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 November 2025 yang diterima pada tanggal 14 November 2025 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 November 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa seharusnya dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan untuk itu Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana penjara yang seringan-ringannya;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dalam menentukan kesalahan Terdakwa. Selain itu *judex facti* telah mengadili perkara *a quo* berdasarkan undang-undang dan tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa fakta hukum di persidangan yaitu pada saat Terdakwa dan Saksi Said alias Said bin Hairuddin ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) *sachet* plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2714 K/Pid.Sus/2026



sabu dengan berat awal 0,1317 (nol koma satu tiga satu tujuh) gram dan berat akhir 0,0814 (nol koma nol delapan satu empat) gram, yang menurut pengakuan Terdakwa adalah pesanan dari Saudari Khaira (DPO). Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Junaidi alias Jawa alias JW (DPO) dengan harga Rp700,000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan paket sebanyak 1/4 (seperempat) gram;

- Bahwa kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa mengambil sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Said alias Said bin Hairuddin untuk menemani Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Saudari Khaira (DPO), kemudian dalam perjalanan menuju ke kamar kost milik Saudari Khaira (DPO), Terdakwa dan Saksi Said alias Said bin Hairuddin ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika atau menggunakan Narkotika, berdasarkan uraian fakta tersebut, maka sudah tepat jika perbuatan materiil Terdakwa memenuhi unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana, pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana;
- Bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan dalam hal terdapat perubahan undang-undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan maka digunakan ketentuan undang-undang yang baru kecuali apabila undang-undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2714 K/Pid.Sus/2026



Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2026 ketentuan tersebut ancaman pidananya telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sehingga untuk menjaga eksistensi nilai keadilan dan nilai kepastian hukum maka penjatuhan pidana terhadap perkara *a quo* harus mengikuti ketentuan yang berlaku terkini;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa namun demikian *judex facti* dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa belum memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, dengan memperhatikan jumlah Narkotika yang ditemukan relatif sedikit, peran Terdakwa tidak signifikan dan memperhatikan pula putusan dalam perkara yang sama, sehingga untuk mewujudkan keadilan dan menghindari disparitas putusan, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki dengan penerapan pidana yang lebih ringan dan tanpa menerapkan pidana denda;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2714 K/Pid.Sus/2026



Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1269/PID.SUS/2025/PT MKS tanggal 4 November 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 840/Pid.Sus/2025/PN Mks tanggal 1 Oktober 2025 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ADE ARIANTO BAHAR alias ADE bin BAHARUDDIN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1269/PID.SUS/2025/PT MKS tanggal 4 November 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 840/Pid.Sus/2025/PN Mks tanggal 1 Oktober 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **10 Maret 2026** oleh **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suradi, S.H., S.Sos., M.H.** dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H, M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2714 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arief Wibowo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Suradi, S.H., S.Sos., M.H.
ttd./

Ketua Majelis,
ttd./

Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2714 K/Pid.Sus/2026